

0001125-81.2018.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3720/2018 - 4º

Distrito Policial de Campinas, 344/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GILBER SILVA PIVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001125-81.2018.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001125-81.2018.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3720/2018 - 4º

Distrito Policial de Campinas, 344/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre

Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GILBER SILVA PIVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

FELIPE GILBER SILVA PIVA, qualificado nos autos (fls. 16/18), está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia, à qual me reporto.

Antecedentes criminais juntados às fls. 96/98.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 20 de novembro de 2019, determinando-se a citação (fls. 87/88).

Regularmente citado (fls. 294/295), o acusado, através da Defensoria Pública/Defensor, apresentou resposta à acusação (fls. 211/220), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Foram arroladas as mesmas testemunhas indicadas na denúncia.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, através de videoconferência, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 15), pelo laudo químico toxicológico (fls. 37/39) e demais provas carreadas aos autos.

A autoria também está, igualmente, caracterizada.

Ouvido em juízo, o policial militar Samuel Dalbon de Souza relatou que na ocasião dos fatos estava em patrulhamento, junto de seu colega de profissão, em local onde a traficância é constante, e resolveram abordar o réu, que estava com atitude suspeita; porém, ao se aproximarem dos indivíduos, ambos empreenderam fuga, porém foram detidos. Em revista pessoal, com o rapaz chamado Robson, nada de ilícito foi encontrado, afirmando apenas que era usuário e estaria ali para comprar drogas de Felipe; entretanto, com relação ao réu, foram encontrados 51 “pinos” contendo “crack” e que, já em solo policial, o mesmo confessou a prática do delito, dizendo que na época dos fatos estava necessitando de dinheiro, e viu ali uma maneira de se sustentar.

No mesmo sentido, seguiu a oitiva do policial Luiz Fernandes Pinto.

Quanto ao réu, em juízo, confessou a prática do delito. Confirmou o relato dos policiais, de que possuía um “kit” contendo diversos entorpecentes, com a finalidade de venda, para alimentar o seu vício em “crack”. Acrescentou que estava acompanhado de outro indivíduo, momento em que a autoridade policial chegou no local; em revista pessoal, disse que tinha consigo aproximadamente 50 “pinos” de cocaína, os quais seriam em parte vendidos para o rapaz que estava em sua companhia.

Diga-se, ainda, que vício e dependência química são diferentes e que não houve alegação de dependência.

Assim, passo a dosar a pena:

Na primeira fase da dosimetria, consoante artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi observada a atenuante em razão da confissão em juízo, entretanto a pena não sofrerá alteração já que foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, porém, aplica-se a causa de diminuição de pena na razão de 2/3, tendo em vista que o réu ostenta bons antecedentes e é primário. Restando, portanto, 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão c.c pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa em REGIME ABERTO.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender ser a substituição insuficiente para o duplo caráter da pena.

Isso posto, julgo procedente o pedido para condenar FELIPE GILBER SILVA PIVA, pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em REGIME ABERTO, bem como ao pagamento de 166 dias-multa, de valor unitário mínimo.

Custa de 100 UFESPS.

Campinas, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA